



P U T U S A N
Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu memeriksa dan memutus perkara-perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **SANDRO SURIYANTO**, Karyawan PT. Baoshuo Taman Industry Investment (PT. BTIIG) Operator *Crane Crawler* Divisi Transpotasi Departemen Logistik 2, ID Pekerja BT1240112007, bertempat tinggal di Bahoue RT.000/RW.000 Kelurahan/Desa bahoue, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
2. **DIAN ARIPULOH**, Karyawan PT. Baoshuo Taman Industry Investment (PT. BTIIG) Operator *Crane Crawler* Divisi Transpotasi Departemen Logistik 2, ID Pekerja BT1240112008, bertempat tinggal di Dusun Kerajaan RT.012/RW.003, Kelurahan /Desa Kihiyang, Kecamatan Binong, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Triadi, S.H., Khasogi Hamonangan, S.H., Sandy Johanes Fredrik, S.H, Hilmawan Maradjati, S.H., adalah Advokat/Pengacara, pada kantor HUKUM ATTORNEYS & COUNSELLOR AT LAW, beralamat di Jalan Panglima Polem Lrg II No. 11, Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi Tengah, email:khasogisitanggang@gmail, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Januari 2026, selanjutnya disebut **PARA PENGGUGAT**:

LAWAN;

1. **PT. SHOUSHI INDONESIA INVESTMENT (PT.SII)**, berkedudukan di World Capital Tower Lt. 39 Jalan Dr. Ide Anak Agung ,Lot.D, Mega Kuningan, Kuningan Timur, Setiabudi , Kota Adm Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12950, Alamat Domisili di Halaman 1 dari 59 Putusan PHI Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Topogoro, Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;, kuasa kepada **Recksy Pakpahan, S.H., Rahmat M Sidabutar, S.H., Albert .Y.S Prakoso, S.H., Aswan S.H.,** adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang bekerja pada PT.Baoshuo Taman Industry Investment Group berkantor di Desa Topogaro, Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Februari 2026 untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT I**;

2. **PT. BAOSHUO TAMAN INDUSTRY INVESTMENT GROUP (PT. BTIIG)** berkedudukan di World Capital Tower Lt. 39 Jalan Dr. Ide Anak Agung ,Lot.D, Mega Kuningan, Kuningan Timur, Setiabudi , Kota Adm Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12950, Alamat Domisili di Desa Topogoro, Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Recksy Pakpahan, S.H., dan Rahmat Marianus Sidabutar, S.H., Albert .Y.S Prakoso, S.H., Aswan S.H.,** adalah Legal dan Advokat yang bekerja pada PT.Baoshuo Taman Industry Investment Group berkantor di Desa Topogaro, Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Februari 2026 untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT II**;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu tersebut;

1. Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara kedua belah pihak;
2. Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
3. Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA;

Menimbang bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 26 Januari 2026 yang dilampiri risalah penyelesaian perselisihan hubungan industrial, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 29 Januari

Halaman 2 dari 59 Putusan PHI Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2026 dalam Register Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Pal, mengajukan gugatan sebagai berikut :

Adapun alasan-alasan dari GUGATAN ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat I merupakan *Tenant* yaitu Perusahaan yang menanamkan modal dan mendirikan usahanya (disebut juga Departemen User) di Kawasan Industri yang dimiliki dan dikelola oleh Tergugat II, yang mana dalam pelaksanaan perekrutan sampai dengan ketika terdapat sengketa antara Pekerja/Buruh dengan Perusahaan akan dilakukan oleh Tergugat II (Departemen HR) dengan tetap berkordinasi pada Departemen User/Tergugat I;
2. Bahwa Para Penggugat adalah Pekerja/Buruh yang bekerja pada Para Tergugat dengan keterangan sebagai berikut :
 - 1.1. Penggugat I Pekerjaan Operator *Crane Crawler* Divisi Transportasi Departemen Logistik 2 Nomor ID Pekerja BTI240112007 PT. BTIIG sejak Tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan 11 Juli 2024 pada Tergugat I berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu I No: 7922/SII/SITES/II/2024 tertanggal 12 Januari 2024 dan **dilanjutkan** pada Tergugat II sejak Tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan 11 Januari 2025 berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu II No: 7922/BTI/SITES/VII/2024 tertanggal 12 Juli 2024, sehingga masa kerja selama 1 (satu) Tahun dan 1 (satu) Bulan;
 - 1.2. Penggugat II Pekerjaan Operator *Crane Crawler* Divisi Transportasi Departemen Logistik 2 Nomor ID Pekerja BTI240112008 PT. BTIIG sejak sejak Tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan 11 Juli 2024 pada Tergugat I berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu I No: 7923/SII/SITES/II/2024 tertanggal 12 Januari 2024 dan **dilanjutkan** pada Tergugat II sejak Tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan 11 Januari 2025 berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu II No: 7923/BTI/SITES/VII/2025 tertanggal 12 Juli 2024, sehingga masa kerja selama 1 (satu) Tahun dan 1 (satu) Bulan;

Halaman 3 dari 59 Putusan PHI Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Penggugat I tempat penerimaan bekerja di Kabupaten Morowali Utara dan ditempatkan pada bagian/Departemen Logistik 2 dengan upah/gaji terakhir pada Bulan Februari 2025 sebesar Rp 11.750.000,00 (sebelas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Penggugat II tempat penerimaan bekerja di Kabupaten Subang dengan upah/gaji terakhir pada Bulan Februari 2025 sebesar Rp. 12.076.150,00 (dua belas juta tujuh puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah);
4. Bahwa Penggugat I telah berakhir Kontrak Kerja berdasarkan Surat Pemberitahuan Berakhirnya Kontrak Kerja BTI-HR/DB/1980-I-25/SPK tertanggal 23 Januari 2025 sedangkan Penggugat II sebagaimana Surat Pemberitahuan Berakhirnya Kontrak Kerja BTI-HR/DB/1979-I-25/SPK tertanggal 23 Januari 2025 yang dilakukan oleh Tergugat II, intinya menyatakan berakhirnya Kontrak terhitung sejak Tanggal 12 Januari 2025 berdasarkan hasil evaluasi kerja dan mengacu pada Pasal 1 (Jangka Waktu Perjanjian);
5. Bahwa berakhirnya Kontrak Kerja tersebut bertentangan dengan Perjanjian Kerja dan Peraturan Perusahaan dengan penjelasan sebagai berikut :
 - a. Para Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan tidak melanjutkan pekerjaan 7 (tujuh) hari sebelum berakhirnya Kontrak Kerja melainkan mengajukan Surat Permohonan Pekerjaan Tanggal 18 Januari 2025 guna melanjutkan pekerjaan pada Tergugat II melalui atasan langsung Para Penggugat;
 - b. Selain itu, Para Penggugat setelah berakhir Kontrak pada Tanggal 11 Januari 2025, akan tetapi tetap melanjutkan pekerjaan dan mengisi Absen Kehadiran pada Tergugat II sampai dengan Tanggal 23 Januari 2025;
 - c. Bahwa pada Tanggal 25 Januari 2025 seorang Admin Foreman (Tergugat II) pada Divisi/Departemen dimana Para Penggugat bekerja melalui chat *WhatsApp* memberitahu kepada Para Penggugat untuk mengisi form *resign*;

Halaman 4 dari 59 Putusan PHI Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Sehingga kesemua hal tersebut di atas, bertentangan dengan dasar dan alasan berakhirnya kontrak Para Penggugat sebagaimana alasan yang digunakan Tergugat II pada Pasal 1 (Jangka Waktu Perjanjian) pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu II, Peraturan Perusahaan dan Peraturan Perundang-Undangan terkait yang mensyaratkan berakhirnya suatu Pekerjaan;
6. Bahwa selain itu, dengan terjadinya perselisihan PHK antara Para Penggugat dengan Tergugat II, demi Hukum Tergugat II wajib menerapkan Skorsing pada Para Penggugat dengan tetap mempekerjakan dan membayarkan Upah Pokok serta hak lainnya yang biasa diterima sampai dengan selesai proses penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sesuai tingkatannya sebagaimana Peraturan Perusahaan dan Peraturan Perundang-Undangan terkait yang mana diperhitungkan dan diberikan saat putusan berkekuatan Hukum tetap;
7. Bahwa dengan mengingat menjamin kepastian Hukum terhadap hak Para Penggugat maka diterapkan pula upah proses :
- Penggugat I sejumlah Rp 11.750.000,00 x 6 Bulan dengan total Rp 70.500.000,00 (tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah);
 - Penggugat II sejumlah Rp. 12.076.150,00 x 6 Bulan dengan total Rp 72.456.900,00 (tujuh puluh dua juta empat ratus lima puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah);

Hal ini berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor. 37/PUU-IX/2011 tanggal 19 September 2011 (Vide : Huruf B rumusan hukum kamar perdata angka 2 huruf F surat edaran Mahkamah Agung (sema) Nomor 3 tahun 2015 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar mahkamah agung tahun 2015 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan) dan terhadap hak tersebut diberikan seketika Putusan berkekuatan Hukum tetap;

8. Bahwa pada bagian/Departemen tersebut di atas, merupakan *core business*/bisnis inti dari Para Tergugat yang mana pekerjaan yang

Halaman 5 dari 59 Putusan PHI Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersifat tetap dan tidak tergantung pada cuaca atau kondisi tertentu sehingga bukanlah pekerjaan dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT);

9. Bahwa selain itu, pada bagian/Departemen yang sama terdapat Karyawan berstatus sebagai Karyawan dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
10. Bahwa Pasal 59 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang mengatur tentang jenis pekerjaan dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) hanya dibuat menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu : pekerjaan selesai tidak terlalu lama, musiman, berkaitan dengan produk baru, kegiatan baru atau produk baru dalam tahap percobaan atau penajakan, pekerjaan yang jenis dan sifatnya atau kegiatannya bersifat tidak tetap. Apabila tidak memenuhi ketentuan demi Hukum menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). Sedangkan Pekerjaan yang bersifat tetap adalah pekerjaan yang sifatnya terus menerus, tidak terputus-putus, tidak dibatasi waktu dan merupakan bagian dari suatu proses produksi dalam suatu perusahaan atau pekerjaan yang bukan musiman;
11. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka status Para Penggugat demi Hukum berubah dari Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) terhitung sejak dibuatnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu I oleh Tergugat I dan dilanjutkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu II oleh Tergugat II sampai dengan Tanggal 23 Januari 2025 berdasarkan Absen Kehadiran;
12. Bahwa dikarenakan alasan berakhirnya Kontrak oleh Tergugat II kepada Para Penggugat terkesan direkayasa, tidak sesuai dan tidak berdasar Hukum dengan alasan PHK dan status PKWT sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Perusahaan, dan Perjanjian Kerja, maka demi Hukum Para

Halaman 6 dari 59 Putusan PHI Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tetap melanjutkan pekerjaan pada Tergugat II dengan memperhatikan masa kerja pada Para Tergugat;

13. Bahwa demikian pula Surat Pemberitahuan Berakhirnya Kontrak Kerja oleh Tergugat II kepada Para Penggugat tertanggal 23 Januari 2025 adalah batal demi Hukum;
14. Bahwa terhadap perselisihan di atas, Para Penggugat pernah mengajukan proses penyelesaian Hubungan Industrial sebagaimana Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Palu Tanggal 25 September 2025, yang dalam pertimbangan Hukum Majelis Hakim Perkara a quo Halaman 36, intinya menyatakan : “ Majelis Hakim tidak menemukan adanya surat Permintaan dari Para Penggugat kepada Tergugat I untuk melakukan proses mediasi atau perundingan, berikut Surat Risalah dan Anjuran tidak tercantum Pihak Tergugat I ”;
15. Bahwa atas dasar itulah Para Penggugat melakukan Bipartit kembali dengan Para Tergugat pada Tanggal 27 September 2025 yang intinya tidak terjadi perundingan karena Pihak Perusahaan menolak untuk berunding sehingga Para Penggugat melanjutkan ke tahap Tripartit pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Kabupaten Morowali sehingga terbit Anjuran Nomor : 560/24/NTD/II/2026 Tertanggal 14 Januari 2026 namun Para Penggugat menolak Anjuran tersebut;
16. Bahwa oleh karenanya, untuk memperjuangkan rasa keadilan dan kepastian hukum, Para Penggugat mengajukan Gugatan Perselisihan PHK di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (vide. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2004 Tentang Pengadilan Hubungan Industrial);
17. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat didasarkan kepada bukti-bukti Hukum yang kuat dan tidak terbantahkan oleh Para Tergugat serta mengenai pekerjaan juga penghidupan yang layak bagi keluarga dari Para Penggugat, maka Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Palu atau Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus
Halaman 7 dari 59 Putusan PHI Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara *a quo* berkenaan mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Penggugat dengan hormat memohon kepada **KETUA PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL** pada **PENGADILAN NEGERI PALU** atau Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Perkara *a quo*, berkenaan memanggil Para Pihak untuk duduk bersidang dalam suatu ruang sidang yang telah ditentukan dan mengambil putusan hakim yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI ;

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal demi Hukum Pemutusan Hubungan Kerja Para Penggugat yang dilakukan Tergugat II berdasarkan Surat Pemberitahuan Berakhirnya Kontrak Kerja BTI-HR/DB/1980-I-25/SPK tertanggal 23 Januari 2025 dan Penggugat II sebagaimana Surat Pemberitahuan Berakhirnya Kontrak Kerja BTI-HR/DB/1979-I-25/SPK tertanggal 23 Januari 2025;
3. Mewajibkan Tergugat II menerapkan Skorsing kepada Para Penggugat dengan tetap membayarkan Upah Pokok serta hak lainnya yang biasa diterima sampai dengan selesai proses penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sesuai tingkatannya yang mana diperhitungkan dan diberikan saat putusan berkekuatan Hukum tetap;
4. Mewajibkan Tergugat II membayar Upah Proses pada Penggugat I sejumlah Rp 70.500.000,00 (tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan pada Penggugat II sejumlah Rp 72.456.900,00 (tujuh puluh dua juta empat ratus lima puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah);
5. Mewajibkan Tergugat II mempekerjakan kembali Para Penggugat dengan status menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dengan tetap memperhatikan masa kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu I yang dibuat oleh Tergugat I dilanjutkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu II yang dibuat oleh Tergugat II sampai dengan Tanggal 23 Januari 2025 berdasarkan Absen Kehadiran;
6. Menyatakan biaya Perkara yang timbul menurut Hukum;

Halaman 8 dari 59 Putusan PHI Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apabila Majelis Hakim Perkara *a quo* yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap kuasanya bernama, **Triadi, S.H., Khasogi Hamonangan, S.H., Sandy Johaness Fredrik, S.H., Hilmawan Maradjati, S.H.**, Sedangkan untuk Tergugat I dan Tergugat II, hadir Kuasa Hukumnya yang bernama, **RECKSY H PAKPAHAN, S.H., RAHMAT M SIDABUTAR, S.H., ALBERT Y.S PRAKOSO, S.H., dan ASWAN, S.H.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu tanggal 26 Januari 2026 dibawah nomor: 05/SK/2026/PN Palu untuk **Penggugat**, Tanggal 26 Februari 2026 nomor: 23/SK/2026/PN Palu untuk **TERGUGAT I** dan Tanggal 26 Februari 2026 nomor : 22/SK/2026/PN Palu untuk **TERGUGAT II**;

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 154 RBG sebelum persidangan dilanjutkan Majelis Hakim menghimbau kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara *a quo* secara damai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa kepada Tergugat dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat menyatakan bersedia untuk melanjutkan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya mengajukan Jawaban tertulis secara E-litigasi pada tanggal 11 Maret 2026, yang pada pokoknya sebagai berikut :

JAWABAN TERGUGAT I

Bahwa sebelum menguraikan lebih lanjut mengenai pokok permasalahan dalam perkara *A quo* izinkanlah, kami menerangkan sebagai berikut;

Halaman 9 dari 59 Putusan PHI Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Pal



1. Bahwa Tergugat I merupakan suatu Perseroan Terbatas dengan Status Penanaman Modal Asing (PMA) yang bergerak dalam Industri Pembuatan Logam Dasar Bukan Besi (Kode KBLI 24202);
2. Bahwa lokasi usaha Tergugat I pada saat ini berlokasi di wilayah Kawasan Industri milik Tergugat II yang terletak di Desa Topogaro, Tondo dan Ambunu, Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II merupakan dua Perseroan Terbatas yang berbeda baik dalam bidang Usaha, Jajaran Pengurus Perseroan dan atau Manajemen Perseroan;
4. Bahwa pada tanggal 09 Juli 2025 Para Penggugat telah mengajukan Gugatan yang sama kepada Tergugat I dan Tergugat II dengan nomor perkara 10/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Pal telah diputus dan berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*).

Bahwa setelah menguraikan hal tersebut di atas maka dengan tujuan membuat terang perkara *a quo* dan sebagai bagian dari rangkaian proses jawab menjawab yang sesuai dengan Asas *Audi et alteram partem* atau *Audatur et altera pars*, maka dengan ini baik **Tergugat I** maupun **Tergugat II** menyampaikan Eksepsi dan Jawaban dalam perkara *a quo* sebagai berikut;

JAWABAN TERGUGAT I

I. DALAM EKSEPSI

Apabila dicermati, dalam gugatan Para Penggugat dapat ditemui kecacatan yang mengakibatkan Gugatan Para Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaren*), antara lain;

A. GUGATAN PARA PENGGUGAT *NE BIS IN IDEM* KARENA TELAH DIAJUKAN DAN TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP (*INKRACHT*)

- 1) Bahwa pada tanggal 09 Juli 2025 Para Penggugat telah melakukan register Gugatan dengan Nomor Perkara: 10/Pdt.Sus-

Halaman 10 dari 59 Putusan PHI Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PHI/2025/PN Pal yang ditujukan kepada Tergugat I dan Tergugat II;
- 2) Bahwa pada tanggal 25 September 2025 Majelis Hakim telah memutuskan perkara tersebut dan telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 15 Oktober 2025;
 - 3) Bahwa pada tanggal 26 Januari 2026 Para Penggugat mengajukan kembali Gugatan dengan Nomor Perkara 3/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Pal yang ditujukan kepada Tergugat I dan Tergugat II;
 - 4) Bahwa Subjek dan Objek Gugatan yang diajukan sama dengan Subjek dan Objek Gugatan dalam perkara nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Pal yang telah diputus dan berkekuatan hukum tetap;
 - 5) Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah *Ne Bis In Idem* karena perkara dengan objek, Para Pihak dan materi pokok perkara sama, diputus oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap sehingga tidak dapat diperiksa kembali untuk kedua kalinya;
 - 6) Bahwa asas *Ne Bis In Idem* terdapat pada ketentuan Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi “Kekuatan sesuatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soal putusannya. Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama, bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama, lagipula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama didalam hubungan yang sama pula”. Artinya bahwa suatu perkara yang telah diputus oleh hakim terdahulu dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak dapat digugat kembali dengan Subjek dan Objek yang sama;
 - 7) Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang *Ne Bis In Idem* Nomor: 1226 K/Pdt/2001, tanggal 20 Mei 2002. Kaidah hukum dari yurisprudensi tersebut adalah meski kedudukan subjeknya berbeda, tetapi objeknya sama dengan
- Halaman 11 dari 59 Putusan PHI Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Pal*



perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka Gugatan dinyatakan *Ne Bis In Idem*. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1456 K/Sip/1967. Tanggal 06 Desember 1969 menyatakan "Hakikat dari asas hukum *Ne Bis In Idem* adalah bahwa baik Para Pihak yang berperkara (Subjek) maupun barang yang disengketakan (Objek) dalam Gugatan Perdata tersebut adalah sama;

- 8) Bahwa dalam perkara tersebut subjeknya adalah SANDRO SURIYATNO Penggugat I, DIAN ARIPULOH Penggugat II, PT. SHOUSHI INDONESIA INVESTMENT Tergugat I dan PT. BAOSHUO TAMAN INDUSTRY INVESTMENT GROUP Tergugat II. Adapun Objeknya adalah terkait adanya Pengakhiran Hubungan Kerja, Sehingga Objek dan Subjek nya tetap sama pada perkara nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Pal;
- 9) Bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat adalah *Ne Bis In Idem* maka wajar dan patut serta beralaskan hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* menyatakan Gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

B. GUGATAN PARA PENGGUGAT *ERROR IN PERSONA* KARENA TELAH MELAKUKAN KESALAHAN DALAM MENENTUKAN PIHAK TERGUGAT (*GEMIS AANHOEDA NIGHEID*)

- 1) Bahwa Para Penggugat telah melakukan kekeliruan yang bersifat Terang dan Nyata dengan menarik Tergugat I selaku Pihak dalam Perkara *a quo*;
- 2) Bahwa Hubungan Hukum antara Tergugat I dan Para Penggugat seyogyanya telah berakhir berdasarkan hal dibawah ini;
 - a) Tergugat I dan Penggugat I telah bersepakat untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Nomor 7922/SII/SITES/II/2024 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu I yang dibuat Tanggal 12 Januari 2024. Pengakhiran Kerja ini sesuai dengan ketentuan

Halaman 12 dari 59 Putusan PHI Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Pal



sebagaimana dimuat dalam Pasal 1 Ayat 1 tentang Jangka Waktu Perjanjian sebagaimana dimuat di bawah ini ;

"1. Perjanjian Kerja ini Berlaku Selama 6 (Enam) bulan terhitung dari 11 Januari 2024 Sampai dengan 11 Juli 2024"

- b) Tergugat I dan Penggugat II telah bersepakat untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Nomor 7923/SII/SITES/II/2024 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu I yang dibuat Tanggal 12 Januari 2024. Pengakhiran Kerja ini sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimuat dalam Pasal 1 Ayat 1 tentang Jangka Waktu Perjanjian sebagaimana dimuat di bawah ini ;
- "1. Perjanjian Kerja ini Berlaku Selama 6 (Enam) bulan terhitung dari 11 Januari 2024 Sampai dengan 11 Juli 2024"*

- 3) Bahwa setelah Tergugat I dan Para Penggugat mengakhiri Perjanjian Kerja sebagaimana telah dimuat di atas, tidak ada Perselisihan Hubungan Industrial antara Tergugat I dengan Para Penggugat hal tersebut terjadi karena pengakhiran Hubungan Kerja Para Penggugat dengan Tergugat berakhir sesuai dengan kesepakatan yang telah dimuat dalam Perjanjian Kerja;
- 4) Bahwa setelah mengakhiri Perjanjian Kerja dengan Tergugat I, Para Penggugat kemudian diketahui bekerja di Perusahaan Tergugat II selaku Pemilik Kawasan Industri, namun hal ini tidak dapat diasumsikan sebagai kelanjutan Kontrak karena pada dasarnya antara Tergugat I dan Tergugat II merupakan dua entitas hukum berbeda;
- 5) Bahwa setelah Tergugat II mengakhiri Perjanjian Kerja dengan Para Penggugat, kemudian Para Penggugat menarik Tergugat I selaku Pihak dalam Perkara *a quo*, sementara Hubungan Kerja antara Tergugat I dengan Para Penggugat telah berakhir.

Halaman 13 dari 59 Putusan PHI Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Pal



Berdasarkan uraian di atas maka gugatan Para Penggugat secara Terang dan Nyata telah memenuhi Unsur *Error In Persona*, Para Penggugat telah melakukan Kesalahan dalam Menentukan Pihak Tergugat (*Gemis aanhoeda Nigheid*), Para Penggugat telah menarik Pihak yang seharusnya tidak bertanggung jawab terhadap Penggugat. Maka dengan demikian sudah sepatutnya Majelis Hakim Perkara *a quo* menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)

C. GUGATAN PARA PENGGUGAT *PREMATUR*

- 1) Bahwa sampai pada saat Eksepsi dan Jawaban ini kami sampaikan, Tergugat I tidak pernah menempuh Bipartit dan Tripartit pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Kabupaten Morowali atas Perselisihan Hubungan Industrial yang diajukan oleh Para Penggugat;
- 2) Bahwa dalam menyelesaikan Perselisihan Hubungan Industrial Wajib diupayakan Penyelesaian Terlebih dahulu melalui Perundingan Bipartit dan apabila perundingan Bipartit tidak tercapai kesepakatan maka Para Pihak Pasal 3 ayat (1) Juncto Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (selanjutnya disebut “UU PPHI”);

Pasal 3 ayat (1) UU PPHI

“Perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat”

Pasal 4 ayat (1) UU PPHI

“Dalam hal perundingan bipartit gagal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), maka salah satu atau kedua belah pihak mencatatkan perselisihannya kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat dengan melampirkan bukti bahwa upaya-upaya penyelesaian melalui perundingan bipartit telah dilakukan”

Halaman 14 dari 59 Putusan PHI Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Pal



- 3) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan, penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi maka Mediator mengeluarkan Surat Anjuran tertulis. Dalam hal anjuran tertulis ditolak oleh salah satu atau para pihak, maka para pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Setempat sebagaimana Pasal 13 ayat (2) huruf a Juncto Pasal 14 ayat (1) UU PPHI, (kutipan);

Pasal 13 ayat (2) huruf a UU PPHI

"Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi, maka:

a. mediator mengeluarkan anjuran tertulis;"

Pasal 14 ayat (1) UU PPHI

"Dalam hal anjuran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a ditolak oleh salah satu pihak atau para pihak, maka para pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat"

- 4) Bahwa sebagaimana diketahui, Para Penggugat telah mengajukan Gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Palu atas dasar Anjuran tertulis dari Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Kabupaten Morowali terhadap Tergugat II yang secara hukum Gugatan Para Penggugat tidak sesuai dengan ketentuan hukum penyelesaian hubungan industrial;
- 5) Bahwa Perundingan Bipartit adalah wajib tahap pertama, namun jika pokok masalahnya sudah diputus Pengadilan Hubungan Industrial, maka tidak ada lagi perselisihan yang harus dirundingkan, melainkan eksekusi putusan;
- 6) Bahwa Jika salah satu pihak memaksakan, pihak lain berhak menolak perundingan karena perselisihan tersebut sudah tidak

Halaman 15 dari 59 Putusan PHI Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Pal



relevan untuk dirundingkan secara musyawarah, mengingat sudah ada putusan pengadilan;

- 7) Bahwa Tergugat I tidak melangsungkan Bipartit dengan Para Tergugat karena perselisihan yang sama sudah diputus oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu dan berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*);
- 8) Bahwa perundingan bipartit dipaksakan oleh Para Penggugat pada objek perkara yang sama yang telah *inkracht* di Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Palu yang mengakibatkan Perundingan bipartit tersebut kehilangan landasan hukumnya;
- 9) Bahwa Surat Anjuran Nomor: 560/24/NTD/I/2026 tertanggal 14 Januari 2026 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Kabupaten Morowali yang menyatakan bahwa Para Penggugat sama sekali tidak mempunyai hubungan kerja dengan Tergugat I;
- 10) Bahwa berdasarkan uraian di atas maka Gugatan *a quo* termasuk kategori Gugatan prematur, hal ini sejalan dengan pendapat Ahli Hukum Yahya Harahap dalam buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, 2021, Cet. Ketiga, hal. 525 angka 3 (tiga) huruf b, (kutipan);
“*Exceptio dilatoria disebut juga dilatoria exceptie, yang berarti: Gugatan penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa sengketa di pengadilan karena masih prematur, dalam arti gugatan yang diajukan masih terlampau dini;*”
- 11) Bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat adalah Gugatan yang *premature* maka wajar dan patut serta beralaskan hukum Majelis Hakim yang memaksa dan memutus perkara *a quo* menyatakan Gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak dan atau

Halaman 16 dari 59 Putusan PHI Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Pal



setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

D. GUGATAN PARA PENGGUGAT OBSCUUR LIBEL ATAU KABUR

- 1) Bahwa Gugatan Para Penggugat dalam Perkara *A quo*, tidak menjelaskan secara spesifik mengenai keterlibatan Tergugat I sehingga Para penggugat mendudukan Tergugat I sebagai Pihak, dalam Posita Para Penggugat, Para Penggugat hanya menerangkan Hubungan Kerja antara Para Penggugat dan Tergugat I sebagai berikut,

“Bahwa Para Penggugat adalah Pekerja/Buruh yang bekerja pada Tergugat dengan keterangan sebagai berikut :

1.1 Penggugat I Pekerjaan Operator Crane Crawler Divisi Transportasi Departemen Logistik 2 Nomor ID Pekerja BT1240112007 PT. BTIIG sejak Tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan 11 Juli 2024 pada Tergugat I berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu I dan dilanjutkan pada Tergugat II sejak Tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan 11 Januari 2025 berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu II;

1.2. Penggugat II Pekerjaan Operator Crane Crawler Divisi Transportasi Departemen Logistik 2 Nomor ID Pekerja BT1240112008 PT. BTIIG sejak sejak Tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan 11 Juli 2024 pada Tergugat I berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu I dan dilanjutkan pada Tergugat II sejak Tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan 11 Januari 2025 berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu II;

- 2) Bahwa berdasarkan uraian Posita yang diuraikan oleh Para Penggugat terdapat kekeliruan yang secara Terang dan Nyata dapat dibuktikan yaitu Para Penggugat mengasumsikan bahwa Para Penggugat merupakan Pekerja Tergugat II yang bekerja pada Tergugat I sejak Tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan 11 Juli 2024, sementara Hubungan antara Para Penggugat

Halaman 17 dari 59 Putusan PHI Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Pal



dengan Tergugat I adalah bersifat secara langsung sebagaimana dimuat dalam Perjanjian Kerja Nomor 7922/SII/SITES/I/2024 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu I yang dibuat Tanggal 12 Januari 2024 dan Perjanjian Kerja Nomor 7923/SII/SITES/I/2024 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu I yang dibuat Tanggal 12 Januari 2024, artinya Para Penggugat Bekerja di Perusahaan Tergugat I dengan Status Karyawan Tergugat I, bukan Karyawan Tergugat II;

- 3) Bahwa Hubungan Kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat II tidak dapat dianggap sebagai kelanjutan dari Hubungan Kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat I, karena antara Tergugat I dengan Tergugat II merupakan entitas hukum berbeda;
- 4) Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa gugatan Para Penggugat *Obscuur Libel* atau dapat dikatakan Kabur atau tidak jelas dengan didasarkan pada hal-hal dibawah ini yaitu;
 - a) Tidak Terdapat Kejelasan Dasar Hukum (*Rechts Grond*)
Hal ini dapat disimpulkan karena Para Penggugat tidak menguraikan dasar hukum yang jelas dalam menarik Tergugat I sebagai Pihak dalam Perkara *a quo*;
 - b) Tidak Terdapat Kejelasan Dasar Fakta (*Fetelijke Grond*)
gugatan tidak menjelaskan secara rinci peristiwa atau kejadian yang menjadi dasar pengajuan gugatan terhadap Tergugat I.
 - c) Tidak Terdapat Kejelasan Petitum
Para Penggugat tidak dapat merumuskan secara jelas dan spesifik mengenai Peran Tergugat I dalam perkara *A quo* sehingga sulit untuk dipahami apa sebenarnya tujuan dari Penggugat



d) Tidak ada Kerugian yang ditimbulkan oleh Tergugat I terhadap Para Penggugat.

Hal ini dapat dilihat dari uraian Posita yang dijelaskan oleh Para Penggugat yang menguraikan bahwa tidak terdapat kerugian yang ditimbulkan oleh Pemutusan Hubungan Kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat I yang telah berakhir tertanggal 11 Juli 2024.

- 5) Bahwa Fakta yang terjadi adalah Tergugat I tidak pernah melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Para Penggugat, yang ada adalah pengakhiran kontrak kerja dan pada saat Para Penggugat menerima pengakhiran kontrak tersebut, Para Penggugat mengikatkan diri dengan Perjanjian Kerja dengan Tergugat II maka tidak ada alasan hukum bagi Para Penggugat menuntut Tergugat I dan mendudukan Tergugat I sebagai Para Pihak dalam Perkara *A quo*;
- 6) Bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur, wajar dan patut kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menolak Gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Para Penggugat, Kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I dan apa yang telah disampaikan pada bagian Eksepsi di atas secara *Mutatis Mutandis* adalah bagian dalam pokok perkara ini. Namun untuk membuat lebih terang pokok perkara ini berikut beberapa hal yang Penggugat sampaikan;

A. TERGUGAT I DENGAN TERGUGAT II MERUPAKAN DUA ENTITAS HUKUM YANG BERBEDA;

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II merupakan Entitas Hukum yang Berbeda hal tersebut dapat dilihat dari Rangkaian dibawah ini ;

Halaman 19 dari 59 Putusan PHI Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Pa



a. Akta Pendirian Yang Berbeda

Tergugat I merupakan Perseroan Terbatas yang sebuah Badan Hukum Perseroan Terbatas yang dibentuk dan tunduk berdasarkan Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian Nomor 04 Tanggal 02 Desember 2021 yang dibuat dihadapan **H. FEBY RUBEIN HIDAYAT**, Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan Pengesahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor **AHU-0077812.AH.01.01 Tahun 2021**.

Sedangkan Tergugat II merupakan **PT. BAOSHUO TAMAN INDUSTRY INVESTMENT GROUP**, sebuah Badan Hukum Perseroan Terbatas yang dibentuk dan tunduk berdasarkan Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian Nomor 5 Tanggal 08 Januari 2020 yang dibuat dihadapan **MINA NG**, Notaris di Jakarta Selatan dan telah mendapatkan Pengesahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor **AHU-0001004.AH.01.01 Tahun 2020**

b. Klasifikasi Buku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang Berbeda

Tergugat I memiliki maksud dan tujuan berusaha dalam Bidang Industri Pembuatan Logam Dasar Bukan Besi (KBLI 24202) di Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah

Sedangkan Tergugat II maksud dan tujuan berusaha dalam Bidang Kawasan Industri (KBLI 68310) dengan Lokasi usaha berada di Wilayah Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah.

c. Jajaran Direksi dan Komisaris yang berbeda

Halaman 20 dari 59 Putusan PHI Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Pa



Bahwa antara Tergugat I dengan Tergugat II memiliki Jajaran Direksi dan Komisaris yang berbeda. Hal ini semakin memperkuat bahwa dua entitas hukum ini tidak memiliki ikatan apapun.

B. PERJANJIAN KERJA ANTARA PARA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT I TELAH BERAKHIR DAN TIDAK MEMILIKI RELEVANSI DENGAN PERJANJIAN KERJA ANTARA PARA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT II.

Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada Huruf A tentang **TERGUGAT I DENGAN TERGUGAT II MERUPAKAN DUA ENTITAS HUKUM YANG BERBEDA**, maka dapat disimpulkan bahwa Hubungan Kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat I memiliki Hubungan Kerja yang berbeda antara Para Penggugat dengan Tergugat II, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Pekerjaan dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (PP 35 Tahun 2021) , dinyatakan; *"Hubungan Kerja adalah Hubungan Antara Pengusaha dengan Pekerja/Buruh berdasarkan Perjanjian Kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah"*

Bahwa Hubungan Kerja di atas lahir dari Perjanjian Kerja , Perjanjian Kerja sebagaimana Pasal 1 Angka 9 PP 35 Tahun 2021 memiliki arti yaitu; *"Perjanjian Kerja adalah Perjanjian antara Pekerja/Buruh dengan Pengusaha atau Pemberi Kerja yang memuat Syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban Para Pihak"*

Bahwa berdasarkan uraian di atas mengingat Tergugat I dan Tergugat II merupakan Entitas Hukum yang berbeda secara khusus dalam bidang usaha, maka Hubungan Kerja dan Perjanjian Kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat I dapat dipastikan berbeda dengan Hubungan Kerja dan Perjanjian Kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat II.

Halaman 21 dari 59 Putusan PHI Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Pa



Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka mohon agar Majelis Hakim yang menangani perkara *a quo* agar menolak Angka 5 Petitum dari Para Penggugat, yang menyatakan hal sebagai berikut; *"Mewajibkan Tergugat II mempekerjakan kembali Para Penggugat dengan status menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dengan tetap memperhatikan masa kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu I yang dibuat oleh Tergugat I dilanjutkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu II yang dibuat oleh Tergugat II sampai dengan tanggal 23 Januari 2025 berdasarkan Absen kehadiran"*.

C. BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJA ANTARA TERGUGAT I DENGAN PARA PENGGUGAT TELAH SESUAI DENGAN HUKUM YANG BERLAKU

Bahwa pada pokoknya Tergugat I mengakui kebenaran bahwa Para Penggugat merupakan Pekerja yang bekerja di Perusahaan Tergugat I, sebagaimana dimuat dibawah ini yaitu ;

- 1) Perjanjian Kerja antara Tergugat I dan Penggugat I Nomor 7922/SII/SITES/II/2024 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu I yang dibuat Tanggal 12 Januari 2024;
- 2) Perjanjian Kerja antara Tergugat I dan Penggugat II Nomor 7923/SII/SITES/II/2024 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu I yang dibuat Tanggal 12 Januari 2024;

Bahwa Pengakhiran Perjanjian Kerja diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, salah satu syarat berakhirnya Perjanjian Kerja dimuat dalam butir b, yaitu; *"b. Berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian"*;

- a. Bahwa dalam Pasal 1 ayat 1 Perjanjian Kerja Penggugat I dengan Tergugat I yaitu Nomor 7922/SII/SITES/II/2024 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu I yang dibuat Tanggal 12 Januari 2024, yang berbunyi ; *"1. Perjanjian Kerja ini*



Berlaku Selama 6 (Enam) bulan terhitung dari 11 Januari 2024 sampai dengan 11 Juli 2024”;

- b. Bahwa dalam Pasal 1 Ayat 1 Perjanjian Kerja Penggugat I dengan Tergugat I yaitu Nomor 7923/SII/SITES/II/2024 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu I yang dibuat Tanggal 12 Januari 2024, yang berbunyi ; “1. *Perjanjian Kerja ini Berlaku Selama 6 (Enam) bulan terhitung dari 11 Januari 2024 Sampai dengan 11 Juli 2024”;*

Maka berdasarkan hal tersebut di atas, Pengakhiran Perjanjian Kerja yang telah dilakukan oleh Tergugat I telah sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Mengingat pemutusan hubungan kerja yang telah dilakukan sesuai dengan Prosedur Hukum yang berlaku di Indonesia maka Tergugat I memohon kepada majelis hakim untuk menyatakan bahwa Perjanjian Kerja antara Tergugat I dengan Para Penggugat telah berakhir secara hukum;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Terang dan Nyata dapat dijadikan sebagai pertimbangan bagi Majelis Hakim Perkara *A quo* untuk menolak Gugatan Para Penggugat sehingga dalam memutus perkara ini tercipta rasa keadilan sebagaimana dimuat dalam **Paragraf 4 Pengambilan Putusan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial** yang berbunyi;

“Dalam mengambil putusan, Majelis Hakim mempertimbangkan hukum, perjanjian yang ada, kebiasaan dan keadilan”

Berdasarkan seluruh dalil-dalil yang telah Para Penggugat uraikan di atas. Mohon kiranya yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *A quo* berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

Halaman 23 dari 59 Putusan PHI Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Pal



2. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvanklijke Verklaard*);

II. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Demikian seluruh Eksepsi dan Jawaban yang dapat Tergugat I Sampaikan. Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon diberikan Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

JAWABAN TERGUGAT II

Bahwa dengan tujuan membuat terang perkara *a quo* dan sebagai bagian dari rangkaian proses jawab menjawab yang sesuai dengan Asas *Audi et alteram partem* atau *Audatur et altera pars*, maka dengan ini **Tergugat II** menyampaikan Eksepsi dan Jawaban Tergugat II dalam perkara *a quo*.

A. DALAM EKSEPSI

Apabila dicermati, dalam Gugatan Para Penggugat dapat ditemui kecacatan yang mengakibatkan Gugatan Para Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaren*), antara lain;

i. GUGATAN KABUR (EXCEPTIE OBSCUUR LIBEL)

Bahwa setelah mencermati Gugatan Para Penggugat dapat diketahui terdapat kumulasi Gugatan dalam satu Gugatan dengan Pihak dan Objek yang berbeda.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Untuk selanjutnya disebut "**UU Penyelesaian PHI**") telah memisahkan perselisihan hubungan industrial dalam beberapa jenis perselisihan sebagai berikut:

Halaman 24 dari 59 Putusan PHI Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Pal



- a) Perselisihan hak;
- b) Perselisihan kepentingan;
- c) Perselisihan pemutusan hubungan kerja; dan
- d) Perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan;

Bahwa Para Penggugat dalam Gugatan telah keliru menarik Tergugat I dan Tergugat II (Perusahaan Tunggal/ bukan *Corporate Group*/ bukan antara *holding company* dan *subsidiary*) dalam satu Gugatan dengan 2 jenis perselisihan yaitu Perselisihan Hak dan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja dengan dasar Perjanjian Kerja yang berbeda dan jika merujuk pada prinsip "Pihak" dalam UU Penyelesaian PHI hubungan antara Para Penggugat dan Tergugat I serta antara Para Penggugat dan Tergugat II adalah sesuatu yang terpisah dan tidak seharusnya dimuat dalam satu Gugatan yang bermuara pada kekeliruan penyusunan Posita dan Petitum atau dalam kata lain Gugatan *a quo Error in Objecto*, *Error in Persona* dan *Error in Causa*;

ii. **GUGATAN *ERROR IN PERSONA***

Hubungan kerja dalam konteks Perjanjian Kerja bersifat mengikat hanya bagi Pemberi Kerja dan Penerima Kerja dan tidak mengikat Pihak lain (*Privity of contract*);

Tergugat II dalam konteks Pemberi Kerja dan Penerima Kerja hanya mengenal Penggugat I dan Penggugat II sebagai Penerima Kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT);

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara Para Pihak adalah terpisah antara Penggugat I dan Tergugat II serta Penggugat II dan Tergugat II. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) tidak sama sekali memuat Tergugat I sebagai Pihak sehingga telah jelas terjadi kekeliruan penentuan Pihak dalam Gugatan Perkara *a quo*;

iii. **GUGATAN *MISJOINDER OF PARTIES***

Halaman 25 dari 59 Putusan PHI Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Pal



Bahwa Gugatan Perkara *a quo* jelas disusun dengan lebih Pihak (*misjoinder of parties*) yang dapat diketahui dengan ditariknya Tergugat I sebagai Pihak, namun tidak diminta melakukan apapun dalam Petitum Gugatan Perkara *a quo*;

Merujuk pada landasan *Asas due process of law* sebagaimana dimuat dalam UU Penyelesaian PHI setiap Pihak yang akan dituntut di Pengadilan Hubungan Industrial harus lebih dahulu dilibatkan dalam proses penyelesaian di luar Pengadilan baik pada tingkat Bipartit maupun pada tingkat Tripartit;

Bahwa perlu untuk diketahui oleh Majelis Hakim Perkara *a quo* tidak terdapat tahapan Bipartit ulang karena Tergugat II dan Para Penggugat telah melakukan perundingan Bipartit sebelumnya pada tanggal 24 Januari 2025 dengan permasalahan yang sama dan Perundingan Tripartit antara Para Penggugat dengan Tergugat II sebanyak 2 (Dua) kali pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Morowali tanggal 17 Februari 2025 dan pada tanggal 05 Maret 2025 serta telah dikeluarkan anjuran pada tanggal 25 September 2025;

Dengan demikian Tergugat II menyampaikan menolak untuk melakukan perundingan Bipartit kembali dengan Para Penggugat;

iv. GUGATAN CACAT FORMIL

Pasal 3 UU Penyelesaian PHI:“

(1) *Perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat;*

(2)”Pasal 4 UU Penyelesaian PHI:“;

(1) *Dalam hal perundingan bipartit gagal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), maka salah satu atau kedua belah pihak mencatatkan perselisihannya kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat dengan melampirkan bukti bahwa upaya-upaya penyelesaian melalui perundingan bipartit telah dilakukan;*

Halaman 26 dari 59 Putusan PHI Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Pa



(2)

Pasal 5 UU Penyelesaian PHI:

"Dalam hal penyelesaian melalui konsiliasi atau mediasi tidak mencapai kesepakatan, maka salah satu pihak dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Hubungan Industrial.";

Bahwa sebagaimana dimuat pada bagian Eksepsi di atas ditariknya Tergugat I dan Tergugat II dalam satu Gugatan oleh Penggugat I dan Penggugat II idealnya harus didasarkan pada tidak tercapainya kesepakatan pada proses Bipartit dan Tripartit yang berlangsung dalam perundingan yang melibatkan Penggugat I, Penggugat II, Tergugat I dan Tergugat II dalam satu perundingan Bipartit dan Tripartit yang sama. Sehingga dengan tidak terlibatnya Tergugat I pada proses Bipartit dan Tripartit dibuktikan dengan daftar hadir jelas membuktikan bahwa Gugatan Perkara *a quo* adalah cacat formil dan sudah seharusnya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaren*);

v. GUGATAN NE BIS IN IDEM

Bahwa pada tanggal 09-07-2025 (Sembilan Juli Dua Ribu Dua Puluh Lima) Para Penggugat telah melakukan register Gugatan dengan Nomor Perkara: 10/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Pal yang ditujukan kepada Tergugat I dan Tergugat II;

Bahwa pada tanggal 25 September 2025 Majelis Hakim telah memutuskan perkara tersebut dan telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 15 Oktober 2025;

Bahwa pada tanggal 26 Januari 2026 Para Penggugat mengajukan kembali Gugatan dengan Nomor Perkara 3/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Pal yang ditujukan kepada Tergugat I dan Tergugat II;

Bahwa Subjek dan Objek Gugatan yang diajukan sama dengan Subjek dan Objek Gugatan dalam perkara nomor 10/Pdt.Sus-Halaman 27 dari 59 Putusan PHI Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PHI/2025/PN Pal yang telah diputus dan berkekuatan hukum tetap;

Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah *Ne Bis In Idem* karena perkara dengan objek, Para Pihak dan materi pokok perkara sama, diputus oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap sehingga tidak dapat diperiksa kembali untuk kedua kalinya;

Bahwa asas *Ne Bis In Idem* terdapat pada ketentuan Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi "Kekuatan sesuatu putusan hakim yann telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soal putusannya. Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama, bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama, lagipula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama didalam hubungan yang sama pula". Artinya bahwa suatu perkara yang telah diputus oleh hakim terdahulu dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak dapat digugat kembali dengan Subjek dan Objek yang sama;

Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang *Ne Bis In Idem* pada putusan Mahkamah Agung Nomor: 1146 K/Sip/1982, tanggal 10 Maret 1983, kaidahnya jika hakikat sasaran suatu Gugatan sama, dan pihak-pihaknya sama dan telah diputus sebelumnya, maka berlaku *Ne Bis In Idem*. Lebih lanjut Putusan Mahkmah Agung Nomor: 497 K/Sip/1973. Tanggal 06 Januari 1976 yang kaidahnya perkara yang telah diperiksa dan diputus, maka Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima. Sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 588 K/Sip/1973 yang kaidahnya Gugatan yang *Ne Bis In Idem* Itu seharusnya Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

B. DALAM POKOK PERKARA

Halaman 28 dari 59 Putusan PHI Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Gugatan dari Para Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II dan apa yang telah disampaikan pada bagian Eksepsi di atas secara *Mutatis Mutandis* adalah bagian dalam pokok perkara ini. Namun untuk membuat lebih terang pokok perkara ini berikut beberapa hal yang Tergugat II sampaikan:

1. Bahwa Para Penggugat pada Perkara *a quo* pada konteks Ketenagakerjaan telah keliru dalam memahami hubungan Hukum antara Tergugat I selaku Kawasan Industri (KBLI 68130) dan Tergugat II. Tergugat I dan Tergugat II adalah entitas berbeda dan berdiri sendiri. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri melimitasi kewenangan pengelola Kawasan Industri pada fasilitas dan infrastruktur bukan dalam konteks hubungan kerja Tenant selaku Pemberi Kerja dan Pekerja selaku Penerima Kerja;
2. Bahwa sebagaimana asas Hukum yang berlaku yaitu asas kepribadian Perjanjian (*privaty of contract*), asas tanggung jawab Pengusaha (*employer's liability principle*), asas personalitas Badan Hukum dan asas tidak dapat dialihkan (*non-transferable liability*) Gugatan Perkara *a quo* yang menggabungkan 2 (Dua) Perselisihan atas dasar Perjanjian Kerja yang tidak saling berkaitan antara Penggugat I, Penggugat II, Tergugat I dan Tergugat II idealnya berimplikasi pada Putusan yang idealnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaren*);
3. Bahwa alasan Gugatan Perkara *a quo* yang dimuat oleh Para Penggugat pada angka 2 (Dua) yang merincikan perbedaan Perjanjian Kerja dari Para Penggugat di masing-masing Pihak atau dalam hal ini Perjanjian Kerja dengan Tergugat I dan Tergugat II terang membuktikan kekeliruan penentuan Pihak serta penyusunan Posita dan Petitum pada Gugatan Perkara *a quo*;

Halaman 29 dari 59 Putusan PHI Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Pal



4. Bahwa merujuk pada Pasal 61 (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021 dimuat ketentuan bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dapat berakhir apabila jangka waktu Perjanjian telah berakhir;
5. Bahwa dalam konteks Perkara *a quo* pengakhiran Hubungan Kerja oleh Tergugat II terhadap Penggugat I dan Penggugat II adalah atas dasar berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian;
6. Bahwa pada mulanya Tergugat II membutuhkan sejumlah *Operator Crane Crawler* untuk dipekerjakan dalam proses tahap konstruksi yang meliputi pemasangan struktur bangunan dan pemindahan material bangunan yang bersifat berat di lokasi pembangunan kawasan industri milik Tergugat II;
7. Bahwa sebelum Tergugat II mengikat hubungan kerja dengan Para Karyawan (Termasuk Penggugat I dan Penggugat II), Tergugat II melalui departemen HRD, selalu menjelaskan secara detail mengenai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang akan ditandatangani Para *Operator Crane Crawler*;
8. Bahwa Tergugat II melalui departemen HRD selalu menjelaskan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu berakhir sesuai dengan isi perjanjian tanpa dilakukannya pemberitahuan oleh Tergugat II terhadap para karyawan;
9. Bahwa terhitung dari Tahun 2024, kegiatan konstruksi Tergugat II telah hampir rampung sehingga Tergugat II tidak lagi melakukan perpanjangan Perjanjian Kerja dengan beberapa karyawan *Operator Crane Crawler*. Dan Para Penggugat merupakan karyawan yang Kontrak Kerjanya telah berakhir sebagaimana dimuat dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu;
10. Bahwa berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dinyatakan bahwa Para Penggugat bekerja di Jabatan/Posisi: *Operator Crane Crawler* yang merupakan alat berat yang digunakan untuk mengangkat dan memindahkan material berat dalam berbagai proyek konstruksi dan industri. Pada saat Perekrutan Para Penggugat,

Halaman 30 dari 59 Putusan PHI Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Pal



Tergugat II masih dalam tahap konstruksi atau tahap Pembangunan, sehingga posisi/jabatan Para Penggugat bukan bersifat tetap karena bukan merupakan bisnis inti dari Tergugat II;

11. Bahwa Pengakhiran Kerja antara Tergugat II dengan Para Penggugat telah sesuai dengan Perjanjian Kerja, sehingga hubungan hukum antara Tergugat II dengan Para Penggugat telah berakhir berdasarkan sebagai berikut:

a) Tergugat II dan Penggugat I telah bersepakat untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Nomor 7922/BTI/SITES/VI/2024 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu II yang dibuat tanggal 12 Juli 2024. Pengakhiran Kerja ini sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimuat dalam Pasal 1 Ayat 1 tentang Jangka Waktu Perjanjian sebagaimana dimuat di bawah ini;

"1. Perjanjian Kerja ini Berlaku Selama 6 (Enam) bulan terhitung dari 12 Juli 2024 Sampai dengan 11 Januari 2025";

b) Tergugat II dan Penggugat II telah bersepakat untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Nomor 7923/BTI/SITES/VII/2024 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu II yang dibuat Tanggal 12 Juli 2024. Pengakhiran Kerja ini sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimuat dalam Pasal 1 Ayat 1 tentang Jangka Waktu Perjanjian sebagaimana dimuat di bawah ini;

"1. Perjanjian Kerja ini Berlaku Selama 6 (Enam) bulan terhitung dari 12 Juli 2024 sampai dengan 11 Januari 2025 ";

12. Bahwa Pengakhiran Perjanjian Kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat II diperkuat dalam Pasal 2 ayat 1 dalam Perjanjian Kerja yang telah dibaca dan ditandatangani oleh Para Penggugat. Sehingga dalam konteks Perkara *a quo* pengakhiran Hubungan Kerja oleh Tergugat II terhadap Penggugat I dan Penggugat II adalah atas dasar berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian;

13. Bahwa kemudian Para Penggugat mengajukan Surat Permohonan Pekerjaan, kemudian ditindaklanjuti oleh atasan Departemen melalui

Halaman 31 dari 59 Putusan PHI Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Pa



Form Evaluasi Kinerja Para Penggugat. Setelah dilakukan Evaluasi maka diperoleh sebagai berikut;

- a) Penggugat I hanya memperoleh nilai evaluasi kinerja 35 dari total nilai maksimal 100, dan tidak mencapai nilai Standart Minimal 75 yang telah ditetapkan oleh Tergugat II. Dengan demikian Penggugat I memperoleh Nilai D = 0-60 (Sangat Kurang) dengan catatan jika nilai (C & D) maka tidak dilakukan pembaharuan kontrak untuk lanjut perpanjangan kontrak (Tidak dilakukan Perpanjangan PKWT);
- b) Penggugat II hanya memperoleh nilai evaluasi kinerja 35 dari total nilai maksimal 100, dan tidak mencapai standart minimal 75 yang telah ditetapkan oleh Tergugat II. Dengan demikian Penggugat II memperoleh Nilai D = 0-60 (Sangat Kurang) dengan catatan Jika nilai (C & D) maka tidak dilakukan pembaharuan kontrak (Tidak dilakukan Perpanjangan PKWT);

14. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Para Penggugat tidak memenuhi nilai evaluasi kinerja dari atasan departemen. Sehingga Tergugat II tidak melakukan perpanjangan kontrak dan mengakhiri kontrak berdasarkan kesepakatan yang dimuat dalam Perjanjian Kerja yang telah disepakati oleh Para Penggugat dengan Tergugat II. Berdasarkan uraian di atas maka sangat cukup beralasan Gugatan Para Penggugat dalam Perkara *a quo* haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaren*);

Berdasarkan seluruh dalil-dalil yang telah Tergugat II uraikan di atas. Mohon kiranya Majelis Hakim Perkara yang memeriksa dan mengadili Perkara *A quo* berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

1. Dalam Eksepsi
 - Mengabulkan Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
 - Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke Verklaard*);
2. Dalam Pokok Perkara

Halaman 32 dari 59 Putusan PHI Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Pal



- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Demikian seluruh Jawaban yang dapat Tergugat II. Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon diberikan Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang bahwa terhadap Jawaban, baik Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat telah mengajukan Replik secara elektronik pada tanggal 25 Maret 2026 dan selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II telah pula mengajukan Duplik secara elektronik pada tanggal 2 April 2026 sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah bermeterai dan diberi tanda P-1 s.d P-19 setelah dicocokkan dengan aslinya, bukti surat bertanda P-7, P-10, P-13 s.d P-16, ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya bukti surat bertanda P-1 s.d P-5, P-8, P-9, P-12, P-17 s.d P-19, adalah fotocopy dari fotocopy / scan, berupa:

1. Foto copy *ID Card* atas nama Penggugat I, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Slip Gaji (SII) Sandro bulan Feb' 2025, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Laporan Transaksi Finansial (mutasi rekening bulan Feb 2025), diberi tanda P-3;
4. Foto copy transkrip percakapan *Whatsapp* ibu Anita Admin, diberi tanda P-4;
5. Foto copy transkrip percakapan *Whatsapp* ibu Anita Admin, diberi tanda P-5;
6. Foto copy absensi operator *Crane Crawler*, diberi tanda P-6;
7. Foto copy Surat Pemberitahuan Berakhirnya Kontrak Kerja BTI-HR/DB/1980-I-25/SPK Tanggal 23 Januari, diberi tanda P-7;

Halaman 33 dari 59 Putusan PHI Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto copy PKWT II No 7922/BTI/SITES/VII/2024 an Penggugat I, diberi tanda P-8;
9. Foto copy Foto copy transkrip percakapan *Whatsapp* ibu Anita Admin, diberi tanda P-9;
10. Foto copy PKWT I No 7923/SII/SITES/2024, Tanggal 12 Januari 2024 diberi tanda P-10;
11. Foto copy PKWT II No. 7923/BTI/SITES/2024 , Tanggal 12 Juli 2024, diberi tanda P-11;
12. Foto copy Slip gaji SII bulan Feb' 25, diberi tanda P-12;
13. Foto copy Surat Pemberitahuan Berakhirnya Kontrak Kerja BTI-HR/DB/1979-I-25/SPK Tanggal 23 Januari 2025, diberi tanda P-13;
14. Foto copy Surat Pernyataan atas nama Samuel Pinang Tanggal 26 Juni 2025, diberi tanda P-14;
15. Foto copy Surat Pernyataan atas nama Syamsul Bahri Tanggal 27 Juni 2025, diberi tanda P-15;
16. Foto copy Risalah Perundingan Perselisihan Hubungan Industrial Bipartit Tanggal 27 September 2025, diberi tanda P-16;
17. Foto copy Risalah Mediasi ke II Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Morowali, Tanggal 17 November 2025, diberi tanda P-17;
18. Foto copy Risalah Mediasi ke III Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Morowali, Tanggal 24 November 2025, diberi tanda P-18;
19. Foto copy Anjuran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Morowali Nomor ; 560/24/NTD/1/2026 Tanggal 14 Januari 2026, diberi tanda P-19;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Sudiarto**, lahir di Bassiang pada tanggal 25 Mei 1990, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Dusun Bakka

Halaman 34 dari 59 Putusan PHI Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2026/PN PaI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT 001/001 Ponang Kabupaten Luwu, Agama Islam, pekerjaan Swasta, telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat, tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa saksi sebagai wakil *foreman* dengan tugas utama sebagai pengendali operator unit pembongkaran ;
- Bahwa saksi mengetahui masalah pada persidangan ini terkait dengan perpanjangan kerja tanpa adanya perpanjangan kontrak kerja;
- Bahwa, menurut saksi , Para Penggugat tidak tahu pasti apakah di BTIIG atau di SII;
- Bahwa, saksi menerangkan Para Penggugat merupakan pekerja disiplin dan tidak pernah bermasalah;
- Bahwa, menurut saksi masih ada pekerja yang melakukan pelanggaran tapi masih tetap dipekerjakan;
- Bahwa saksi menerima upah yang dibayarkan oleh PT BTIIG melalui payroll sistem;
- Bahwa saksi mengetahui status kerja Para Penggugat adalah kontrak;
- Bahwa saksi setelah diminta melihat bukti TII-10 dan TII-11 oleh Kuasa Penggugat, menerangkan bahwa benar bukti tersebut berupa form penilaian operator dan biasa digunakan oleh saksi dalam menilai operator tapi pada unit kerja yang berbeda dengan Para Penggugat;
- Bahwa, menurut saksi jika ada Pekerja yang tidak akan diperpanjang kontraknya, maka saksi akan menerima perintah Top Manajer untuk mengisi form penilaian pekerja dimaksud dengan angka dibawah standar;
- Bahwa, menurut saksi awal bekerja Para Penggugat di perusahaan PT Shoushi Indonesia Investment (PT.SII) dan

Halaman 35 dari 59 Putusan PHI Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Pa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dialihkan kontrak kerja berikutnya dengan PT. Baoshuo Taman Industri Investment Group (PT.BTIIG);

- Bahwa, saksi menerangkan ada masa percobaan selama 3 (tiga) bulan sebelum kontrak kerja dengan PT.SII, selanjutnya para Penggugat bekerja dengan dengan kontrak Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT);
- Bahwa, saksi menerangkan Para Penggugat diberikan kompensasi oleh Perusahaan;
- Bahwa, menurut saksi, gaji bulanan sekitar 9 (sembilan) juta lebih;
- Bahwa, saksi mengetahui para Penggugat sekarang sudah tidak bekerja;
- Bahwa, menurut saksi Para Penggugat berhenti kerja pada tanggal 24 Januari 2025;
- Bahwa menurut saksi tidak ada perbedaan pekerjaan selama saksi bekerja, yang berbeda hanya nama perusahaan;
- Bahwa atas keterangan saksi Penggugat tersebut diatas, Kuasa Penggugat membenarkan dan Kuasa Tergugat menyampaikan akan menanggapi keterangan Saksi Penggugat di dalam kesimpulan;

2. Saksi **Riadi Bahtiar**, lahir di Lamo pada tanggal 05 Juni 1991, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Desa Lamo, Kec. Batui Kab. Banggai Sulawesi Tengah, Agama Islam, telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat, tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa saksi bekerja pada Perusahaan PT. Baoshuo Taman Industry Investment Group (PT.BTIIG) dengan jabatan operator *crane crawler* satu team dengan Para Penggugat;
- Bahwa, menurut saksi biasanya pekerja yang telah melewati masa kontrak dan masih bekerja statusnya diperpanjang kontrak kerja;
- Bahwa, saksi mengetahui ada pekerja yang melakukan pelanggaran tapi masih bekerja;

Halaman 36 dari 59 Putusan PHI Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Pa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan saksi Penggugat tersebut diatas, Kuasa Penggugat membenarkan dan Kuasa Para Tergugat menyampaikan akan menanggapi keterangan Saksi Penggugat di dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Jawaban dari Tergugat I dan Tergugat II di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

A. Tergugat I telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah bermeterai dan diberi tanda TI-1 s.d TI-8 dan setelah dicocokkan dengan aslinya, bukti surat bertanda TI-3, TI-4 dan TI-6 s.d TI-8, ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya bukti surat bertanda TI-1, TI-2 dan TI-5 adalah foto copy dari foto copy / scan , berupa:

1. Foto copy Akta Pendirian No.4 PT. Shuoshi Indonesia Invesment, Tanggal 02-12-2021, diberi tanda TI-1;
2. Foto copy Akta Perubahan Terakhir No. 12 PT. Shuoshi Indonesia Investment Tanggal 08-03-2021, diberi tanda TI-2;
3. Foto copy Pengesahan Akta Perubahan Terakhir Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0017087.AH.01.02 diberi tanda TI-3;
4. Foto copy Nomor Induk Berusaha (NIB) No. 1312210017349 Tanggal 13-12-2021, diberi tanda TI-4;
5. Foto copy Peraturan Perusahaan periode 2024-2026, diberi tanda TI-5;
6. Foto copy Pengesahan Peraturan Perusahaan PT.Shuoshi Investment Indonesia No.560/174.2/NTD/II/2025, diberi tanda TI-6;
7. Foto copy Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu antara Penggugat I dengan Tergugat I, Nomor ; 7922/SII/SITES/II/2024, diberi tanda TI-7;
8. Foto copy Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu antara Penggugat II dengan Tergugat I, Nomor: 7923/SII/SITES/II/2024, diberi tanda TI-8;

Halaman 37 dari 59 Putusan PHI Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Pa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Tergugat I tidak mengajukan saksi maka dilanjutkan dengan bukti Tergugat II;

B. Tergugat II telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah bermeterai dan diberi tanda TII-1 s.d TII-25 dan setelah dicocokkan dengan aslinya, bukti surat bertanda TII-2 s.d TII-11, TII-14 s.d TII-16 dan TII-20 s.d TII-23 ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya bukti surat bertanda TII-1, TII-12, TII-13, TII-17 s.d TII-19, TII-24 dan TII-25 adalah foto copy dari foto copy/ scan , berupa:

1. Foto copy Akta Pendirian Nomor 5 PT. Baoshuo Taman Industri Investment Group (PT. BTIIG) , diberi tanda TII-1;
2. Foto copy SK Pengesahan Akta Pendirian Nomor ; AHU-0001004.AH.01.01 Tahun 2020, diberi tanda TII-2;
3. Foto copy Akta Perubahan Terakhir No.6 Tanggal 2 November 2023 PT. Baoshuo Taman Industry Investment Group (PT.BTIIG), diberi tanda TII-3;
4. Foto copy SK Pengesahan Akta Perubahan Nomor ; AHU-0067329.AH.01.02 Tahun 2023, diberi tanda TII-4;
5. Foto copy Peraturan Perusahaan PT.Baoshuo Taman Industry Investment Group, diberi tanda TII-5;
6. Foto copy Pengesahan Peraturan Perusahaan, Surat Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Morowali No. 560/771/NTD/VII/2024, diberi tanda TII-6;
7. Foto copy Standar Operasional Procedure Nomor; BTI/SITES/HARI/148-V-23/SOP, diberi tanda TII-7;
8. Foto copy Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Penggugat I, diberi tanda TII-8;
9. Foto copy Perjanjian Kerja Waktu Penggugat II, diberi tanda TII-9;

Halaman 38 dari 59 Putusan PHI Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2026/PN PaI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Foto copy Surat Permohonan Pekerjaan atas nama Penggugat I, diberi tanda TII-10;
11. Foto copy Surat Permohonan Pekerjaan atas nama Penggugat II, diberi tanda TII-11;
12. Foto copy Surat Pemberitahuan Berakhirnya Kontrak Kerja No BTI-HR/DB/1980-I-25/SPK, 23 Januari 2025, diberi tanda TII-12;
13. Foto copy Surat Pemberitahuan Berakhirnya Kontrak Kerja No. BTI-HARI/DB/1979-I-25/SPK, diberi tanda, TII-13;
14. Foto copy Risalah Penyelesaian Perundingan secara Bipartit Pertama, diberi tanda TII-14;
15. Foto copy Risalah Mediasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pertama, diberi tanda TII-15;
16. Foto copy Risalah Mediasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Kedua, diberi tanda TII-16;
17. Foto copy Surat Anjuran Disnaker Morowali, diberi tanda TII-17;
18. Foto copy Slip Gaji Penggugat I, diberi tanda TII-18;
19. Foto copy Slip Gaji Penggugat II, diberi tanda TII-19;
20. Foto copy Tanggapan Permohonan Bipartit I, diberi tanda TII-20;
21. Foto copy Tanggapan Permohonan Bipartit II, diberi tanda TII-21;
22. Foto copy Risalah mediasi penyelesaian PHI Pertama, diberi tanda TII-22;
23. Foto copy Risalah mediasi penyelesaian PHI ketiga, diberi tanda TII-23;
24. Foto copy Anjuran Disnaker Morowali, diberi tanda TII-24;
25. Foto Copy Putusan Perkara Nomor 10/Pdt.sus-PHI/2025/PN Pal

Halaman 39 dari 59 Putusan PHI Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil Jawaban Tergugat II telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Muhammad Aprian Rempi**, lahir di Hakambololi pada tanggal 10 November 1992, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Dusun I Hakambololi, Desa Hakambololi, Kec. Poli Polia, Kabupaten Kolaka Timur, Agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya, sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat, tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat II dan saksi adalah karyawan Tergugat II Divisi Logistik operator crane crawler (pekerjaan bongkar muat barang);
- Bahwa, saksi mengenal Para Penggugat karena sama-sama kerja di PT.BTIIG pada Departemen Logistik 2 dengan jabatan sebagai operator *crane crawler* status pekerja reguler, sementara Para Penggugat Sando dan Dian dengan status kerja shift;
- Bahwa, saksi menerangkan saat ini bekerja di BTIIG, sebelumnya harian lepas pada PT. SII selama 3 bulan , dilanjutkan kontrak 6 bulan dan sampai sekarang menjadi karyawan tetap (permanen);
- Bahwa, saksi diperlihatkan bukti bukti P-3 oleh Kuasa Para Penggugat, saksi mengakui bahwa terdapat bukti transferan pembayaran gaji pada rekening koran milik Penggugat yang dibayarkan oleh PT.SII pada tanggal 5 Februari 2025, sementara Penggugat bekerja pada Tergugat II, PT BTIIG;
- Bahwa, menurut keterangan saksi, saksi awal kerja berkontrak dengan PT. SII, dan setelah berakhirnya kontrak dengan PT SII, Para Penggugat dialihkan kerja dan berkontrak dengan pihak Tergugat II dengan status permanen (tetap);

Halaman 40 dari 59 Putusan PHI Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Pa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut saksi bapak Rajib adalah petugas foreman untuk PT. SII dan juga untuk PT.BTIIG, yang bertugas sebagai pengawasan operator *crane crawler*;
 - Bahwa, saksi menerangkan lamaran kerja saksi ditujukan ke PT.BTIIG dan selanjutnya saksi ditempatkan pada Perusahaan PT.SII dengan status Harian Lepas sebagai operator *crane crawler*, saksi menjelaskan bahwa manajemen PT. SII dan PT. BTIIG berada dalam 1 (satu) bangunan kantor;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi dari informasi teman-teman, Para Penggugat terdapat kelebihan waktu kerja, karena bekerja setelah berakhirnya kontrak dengan Tergugat II;
 - Bahwa, saksi diminta Kuasa Tergugat untuk melihat bukti surat TII-11 berupa form penilaian sebelumnya atas nama Dian dengan hasil penilaian D (angka 35) dibawah standar, sementara menurut saksi bahwa Para Penggugat pekerja baik tidak pernah melakukan pelanggaran;
 - Bahwa, saksi saat beralih tempat kerja dari PT.SII ke PT.BTIIG dengan tugas yang sama sebagai operator *crane crawler*, tidak menerima kompensasi dari PT.SII;
2. Saksi **Idris**, lahir di Kayuwa, pada tanggal 17 November 1987, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Desa Uedago, Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan:
- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat, tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat II dan saksi adalah karyawan Tergugat II sebagai HRD PT.BTIIG;
 - Bahwa, saksi mengenal Para Penggugat karena sama-sama kerja di PT.BTIIG pada Departemen Logistik 2 dengan jabatan sebagai operator *crane crawler*;

Halaman 41 dari 59 Putusan PHI Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Pa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Para Penggugat berhenti kerja karena kontrak kerja Para Penggugat dengan Tergugat II sudah berakhir tanggal 11 Januari 2025;
- Bahwa, saksi menerangkan kontrak berakhir tanggal 11 Januari 2025 dan disampaikan oleh saksi pada 25 Januari 2025, bahwa menurut saksi tidak perlu adanya pemberitahuan karena Para Penggugat mengetahui tanggal berakhirnya kontrak, biasanya bila Karyawan akan dipekerjakan kembali maka 7 (tujuh) hari sebelum berakhirnya kontrak akan dipanggil oleh supervisor untuk pemberitahuan dan menunjukan penilaian kinerja pekerja;
- Bahwa, saksi mengetahui petugas pengawas operator *crane crawler* adalah Rajib;
- Bahwa saksi diperlihatkan bukti surat P-3 oleh Kuasa Penggugat berupa rekening koran BRI (pembayaran gaji) atas nama Sandro Suriyanto, bahwa terdapat kredit rekening pada tanggal 05/02/2025 sejumlah Rp10.423.692,00 (sepuluh juta empat ratus dua puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah) yang berasal dari PT.Shuoshi Indonesia Investement;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jelas tuntutan Para Penggugat;
- Bahwa, saksi melakukan pemanggilan Para Penggugat setelah diketahui dilapangan ternyata Para Penggugat masih bekerja, sementara kontrak kerja sudah berakhir;
- Bahwa, menurut saksi selain PT. SII (tenan) juga ada tenan lainnya dalam kawasan PT. BTIIG, bahwa menurut saksi pihak PT.BTIIG yang menyediakan Pekerja untuk disupply ke mitra kerja (tenan) dalam kawasan;
- Bahwa atas keterangan saksi Tergugat II tersebut diatas, Kuasa Tergugat II membenarkan sedangkan Kuasa Penggugat menyampaikan akan menanggapi keterangan Saksi Tergugat di dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa pada akhirnya kedua belah pihak menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti lagi di persidangan, selanjutnya Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II telah diberikan kesempatan untuk mengajukan

Halaman 42 dari 59 Putusan PHI Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan secara tertulis pada persidangan secara elektronik tanggal 27 April 2026 akan tetapi Para Pihak tidak menggunakan haknya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah termasuk dan turut di pertimbangkan sehingga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA;

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bantahan dan perlawanan terhadap pokok perkara, Tergugat I dan Tergugat II juga mengajukan Eksepsi, oleh karena itu Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan dalam Eksepsi para Tergugat, sebelum mempertimbangkan dalam pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam Eksepsinya mohon agar Majelis Hakim berkenan mengabulkan eksepsi dan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) ; Menimbang, bahwa di dalam jawaban Para Tergugat tertanggal 12 Agustus 2025 telah mengemukakan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II yang pada pokoknya sebagai berikut :

Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ;

Menimbang, bahwa di dalam Jawaban Tergugat tanggal 11 Maret 2026 telah mengemukakan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Para Penggugat *Ne Bis In Idem*;

Menimbang, bahwa baik Tergugat I dan Tergugat II dalam eksepsinya mengatakan Gugatan Para Penggugat adalah ; *Ne Bis In Idem* dimana Para Penggugat mempersoalkan perselisihan PHK terhadap berakhirnya kontrak kerja Para Penggugat pada Tergugat I dan Tergugat II, secara substansial identik dengan perkara sebelumnya dimana Subjek dan Objek Gugatan yang diajukan sama dengan Subjek dan Objek Gugatan serta materi pokok yang

Halaman 43 dari 59 Putusan PHI Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sama, dan telah lebih dahulu diperiksa, diadili dan diputus oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Pal yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga tidak dapat diperiksa kembali untuk kedua kalinya;

Menimbang, bahwa tergugat mendalilkan berdasarkan Pasal 1917 KUHPerdara, yang berbunyi “Kekuatan sesuatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soal putusannya. Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama, bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama, lagi pula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama didalam hubungan yang sama pula”. Artinya bahwa suatu perkara yang telah diputus oleh hakim terdahulu dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak dapat digugat kembali dengan Subjek dan Objek yang sama;

Menimbang, Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang *Ne Bis In Idem* Nomor: 1226 K/Pdt/2001, tanggal 20 Mei 2002, kaidah hukum dari yurisprudensi tersebut adalah meski kedudukan subjeknya berbeda, tetapi objeknya sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka Gugatan dinyatakan *Ne Bis In Idem*. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1456 K/Sip/1967. Tanggal 06 Desember 1969 menyatakan “Hakikat dari asas hukum *Ne Bis In Idem* adalah bahwa baik Para Pihak yang berperkara (Subjek) maupun barang yang disengketakan (Objek) dalam Gugatan Perdata tersebut adalah sama, maka wajar dan patut serta beralaskan hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* menyatakan Gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa Para Penggugat menyatakan dengan tegas menolak eksepsi Para Tergugat yang menyatakan bahwa putusan perkara Perkara Nomor: 10/Pdt.Sus-PHI/2025/PN.Pal dalam amar putusannya yang intinya menyatakan tidak dapat diterima, yang mana belum masuk dalam pemeriksaan pokok perkara meskipun eksepsi dipertimbangkan dan diputuskan di akhir. Maka dengan demikian gugatan dapat diajukan kembali di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu;

Halaman 44 dari 59 Putusan PHI Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Pal



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat II dan bantahan Para Penggugat tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, memperhatikan Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang bunyinya, “Kekuatan suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama, tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama, dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula”, mengertinya bahwa yang dimaksud memperoleh kekuatan hukum yang pasti (Positip) hanya mengenai Pokok Perkara yang bersangkutan;

Menimbang, dengan memperhatikan SEMA No. 7 Tahun 2012 Hasil Kamar Perdata Sub Kamar Perdata Umum poin XVII Tentang *Nebis In Idem*, “Menyimpangi ketentuan Pasal 1917 KUHPerdata Majelis Kasasi dapat menganggap sebagai *Nebis In Idem* meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu, asalkan pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak dan Status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu, dengan kata lain bahwa perkara dapat diajukan kembali jika putusan sebelumnya tidak diperiksa pokok permasalahannya;

Menimbang, Putusan Mahkamah Agung No. 3051 K/Pdt/2001 menegaskan bahwa gugatan yang sebelumnya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/NO*) karena cacat formil dapat diajukan kembali. Putusan ini menjadi yurisprudensi bahwa gugatan NO tidak memiliki kekuatan *res judicata* (tidak *ne bis in idem*), sehingga materi pokok perkara belum diperiksa dan diperbolehkan untuk diperbaiki serta diajukan ulang;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan unsur keadilan, unsur kemanfaatan dan unsur kepastian hukum atas gugatan Para Penggugat yang telah diperbaiki terhadap gugatan sebelumnya yang diputus (*Niet Ontvankelijke Verklaard/NO*) sebagaimana dalam Putusan No Nomor

Halaman 45 dari 59 Putusan PHI Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Pa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Pal, maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim bahwa eksepsi Tergugat I dan Tergugat II yang menyatakan Gugatan Para Penggugat *Ne Bis In Idem* patut dinyatakan ditolak;

2. Error in Persona (salah Pihak);

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam eksepsinya mengenai *Error in Persona* (Salah Pihak) karena Para Penggugat telah melakukan kekeliruan yang bersifat terang dan nyata dengan menarik Tergugat I selaku Pihak dalam Perkara *a quo*, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara Para Pihak adalah terpisah antara Penggugat I dan Penggugat II kepada Tergugat I serta antara Penggugat I dan Penggugat II terhadap Tergugat II;

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam eksepsinya, Para Penggugat setelah mengakhiri Perjanjian Kerja dengan Tergugat I, Para Penggugat kemudian diketahui bekerja di Perusahaan Tergugat II selaku Pemilik Kawasan Industri, namun hal ini tidak dapat diasumsikan sebagai kelanjutan Kontrak karena pada dasarnya antara Tergugat I dan Tergugat II merupakan dua entitas hukum berbeda;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil tersebut diatas Para Penggugat telah keliru menarik Tergugat I sebagai Pihak yang seharusnya tidak bertanggung jawab kepada Para Penggugat dalam Gugatan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat dalam repliknya menyatakan dengan tegas bahwa Para Penggugat adalah Pekerja yang telah bekerja pada Tergugat I sejak Tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan 11 Juli 2024 kemudian dilanjutkan dengan prinsip pengalihan hak Pekerja pada Tergugat II sejak Tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan 11 Juli 2024 sehingga kewajiban Tergugat I demi Hukum beralih ke Tergugat II, lagi pula dalam Peraturan Perusahaan Tergugat II berhak untuk mengalihkan ke Perusahaan/Tenant yang berada

Halaman 46 dari 59 Putusan PHI Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam lingkungan Perusahaan Tergugat II (Peraturan Perusahaan BAB 3 Definisi Pasal 5 huruf b);

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan Para Penggugat posisi terakhir adalah pekerja dari Tergugat II, dan sampai dengan Para Penggugat terakhir bekerja Pada Tergugat II, yang membayarkan gaji Para Penggugat adalah Tergugat I sebagaimana slip gaji Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat II bahwa Gugatan Para Penggugat *error in persona* serta adanya bantahan Para Penggugat terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TI-3 dan bukti TII-4 ditemukan fakta hukum adanya afiliasi Perseroan antara Tergugat I dan Tergugat II (Group) ;

- (1) Bahwa Saham Pengendali adalah PT ZHENSHI INDONESIA INDUSTRIAL PARK pada Tergugat II (PT. BAOSHUO - 50,8%) terafiliasi kepemilikan sahamnya pada Tergugat I (PT SHUOSHI INDONESIA INVESTMENT) dengan rincian masing-masing ; ZHENSHI GROUP HONG KONG HUARONG INVESTMENT COMPANY LIMITED (80%) dan ZHENSHI GROUP HONG KONG HUAYAO INVESTMENT COMPANY LIMITED (10%);
- (2) Bahwa Organ Komisaris Tergugat I ; RAO CHAOFU juga merupakan Organ Komisaris pada Tergugat II, Direktur WANG YUAN pada PT BTIIG menduduki jabatan Direktur Utama pada PT. SII, LIU XIAOYA dan ZHANG JIANKAN masing-masing sebagai Direktur pada kedua Perseroan Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa slip gaji bulan Februari Tahun 2025 milik Penggugat I dikeluarkan oleh Tergugat I *in casu* (PT.SII) sementara Penggugat I pada periode tersebut sedang bekerja pada Tergugat II *in casu* (PT. BTIIG), bukti pembayaran gaji tersebut jelas nyata dilihat pada (*vide* bukti P-3) mutasi rekening korang Penggugat I, terdapat kredit rekening sejumlah Rp10.423.692,00 (sepuluh juta empat ratus dua

Halaman 47 dari 59 Putusan PHI Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Pa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah) pada tanggal 05 Februari 2025 yang berasal dari PT. SHUOSHI INVESTMENT INDONESIA, sehingga menurut Majelis Hakim beralasan hukum menyatakan terdapat afiliasi keuangan antara Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa teori *piercing the corporate veil* dapat diterapkan untuk memberikan kepastian hukum bagi pihak ketiga yang dirugikan oleh perseroan akibat penyalahgunaan hubungan antara Holding Company dan anak perusahaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang dimaksud afiliasi meliputi hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, hubungan antara pihak dengan pegawai atau pengurusnya, hubungan antara perusahaan yang memiliki pengurus yang sama, serta hubungan pengendalian baik langsung maupun tidak langsung yang telah diubah dengan UU No 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan sektor keuangan termaktub dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 30 " Pemegang Saham Pengendali yang selanjutnya disingkat PSP adalah Badan Hukum Orang perseorangan dan /atau kelompok usaha baik yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki saham atau setara dengan saham pada pihak yang melakukan kegiatan disektor jasa keuangan dan /atau mempunyai kemampuan untuk melakukan pengendalian atas pihak dimaksud;

Menimbang, memperhatikan landasan yuridis *Mohr dan Raajismakers* bahwa, Holding harus bertanggung jawab terhadap tindakan hukum anak perusahaannya dalam Kontraktual yang bersifat pelengkap;

Menimbang, berdasarkan penjelasan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa, induk (*Holding*) perusahaan dalam hal ini Pihak Tergugat II (PT BTIIG) tetap dapat dimintai pertanggung jawaban apabila telah memperoleh keuntungan dari tindakan yang dilakukan oleh anak perusahaan, atau dalam rangka memberikan kepastian hukum pada Pihak Ketiga akibat kerugian yang ditimbulkan oleh Perseroan (anak perusahaan), oleh karena itu eksepsi Tergugat I dan Tergugat II yang menyatakan gugatan Para Penggugat salah alamat dan melibatkan pihak

Halaman 48 dari 59 Putusan PHI Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Pal



yang keliru tidak memiliki kapasitas untuk menggugat (*Error In Persona*), haruslah dinyatakan ditolak;

3. Gugatan Kabur(*exceptie obscur libel*)

Menimbang, bahwa eksepsi Para Tergugat pada intinya menyatakan Para Penggugat telah keliru menarik Tergugat I dan Tergugat II dalam satu Gugatan dengan 2 (dua) jenis perselisihan Hak dan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja dan mendudukan Tergugat I pada perkara *a quo*, menurut Majelis Hakim telah masuk pada ranah pokok perkara yang membutuhkan pembuktian lebih lanjut, maka terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tentang gugatan kabur, patut dan beralasan hukum untuk ditolak;

4. Gugatan Prematur

Menimbang, bahwa menurut Tergugat I, tidak pernah menempuh Bipartit dan Tripartit pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Kabupaten Morowali atas Perselisihan Hubungan Industrial yang diajukan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat sudah membuktikan telah dilakukannya perundingan Bipartit dan telah dilanjutkan Mediasi Tripartit ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Morowali sampai dengan diterbitkannya Anjuran (*vide* bukti P-16, P-17, P-18 dan P-19): maka patut menurut hukum untuk menolak eksepsi dari Tergugat tersebut;

5. Gugatan Cacat Formil

Menimbang, bahwa maksud Tergugat cacat formil adalah gugatan Para Penggugat yang memasukan Tergugat I dan Tergugat II dalam satu Gugatan oleh Penggugat I dan Penggugat II pada proses Bipartit dan Tripartit yang berlangsung dalam perundingan yang sama, yang tidak melibatkan Tergugat I (bukti ketidak hadirannya dalam lampiran daftar hadir);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-16, P-17 dan P-18 berupa risalah Bipartit, Mediasi kedua dan Mediasi ketiga sudah memenuhi proses syarat perundingan dengan melibatkan Pihak Terkait sesuai dengan Tujuan surat yang diterbitkan baik oleh Para Penggugat maupun Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Morowali namun tidak pernah dihadiri oleh Tergugat I;



Menimbang, bahwa memperhatikan dan mencermati bukti-bukti tersebut diatas serta jawaban Penggugat II yang dengan tegas menolak untuk melakukan perundingan Bipartit Kembali dengan Para Penggugat dengan dalil bahwa sudah pernah melakukan perundingan sebelumnya, sementara perundingan sebelumnya adalah terhadap gugatan perkara No.10/Pdt.Sus-PHI/2025 PN Pal, sehingga menurut Majelis Hakim Para Tergugat terkesan tidak mau menyelesaikan persoalan pekerja dalam perkara *a quo* secara tuntas sebab dalam perkara sebelumnya belum melaksanakan perundingan Bipartit serta belum memasuki ranah pokok perkara sehingga tidak memenuhi syarat formil penyelesaian perselisihan industrial, oleh karena alasan tersebut diatas beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Gugatan Catat Formil oleh Tergugat dinyatakan ditolak;

6. Gugatan Misjoinder of Parties

Menimbang, bahwa mengenai siapa saja pihak-pihak yang seharusnya ditarik sebagai Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa, orang atau badan hukum yang seharusnya ditarik sebagai pihak Tergugat adalah orang atau badan hukum yang dirasa oleh Para Penggugat telah melanggar haknya, penarikan pihak ketiga sebagai Tergugat tidak lagi dijadikan sebagai prinsip hukum umum secara ketat, tetapi mengarah kepada pelenturan yang bercorak kasuistis. Penerapannya digantungkan kepada kebutuhan dan kepentingan dalil Para Penggugat. Bahwa hal tersebut harus dilihat dari kepentingan terhadap pihak yang ditarik tersebut, apakah sebagai pihak yang secara langsung mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat atau tidak, dan pihak yang sekarang ditarik oleh Para Penggugat yang dapat dikatakan adalah pihak yang benar-benar secara langsung telah menimbulkan kerugian bagi pihak Penggugat. Berkaitan dengan hal itu, maka Penggugatlah yang berhak menarik orang atau badan hukum, karena Penggugatlah yang mengetahui pihak mana saja yang telah melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi dirinya; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat lebih pihak (*misjoinder of parties*) dalam perkara *a quo* dianggap telah masuk pokok perkara dan memerlukan

Halaman 50 dari 59 Putusan PHI Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian lebih lanjut oleh kedua belah pihak, sehingga terhadap eksepsi tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan Tergugat I dan Tergugat II tersebut ditolak seluruhnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut pokok perkaranya;

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam bagian Eksepsi secara mutatis mutandis dianggap termuat dalam pertimbangan dalam pokok perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan segala sesuatu yang dipertimbangkan dalam pokok perkara ini sepanjang hal tersebut ada hubungannya dengan gugatan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Para Penggugat adalah karyawan kontrak (PKWT) dengan jabatan operator *crane crawler* pada PT. Baoshuo Taman Industry Investment Group *in casu* (**TERGUGAT II**) yang sebelumnya bekerja pada PT. Shuoshi Indonesia Investment *in casu* (**TERGUGAT I**) juga sebagai operator *crane crawler* dengan menerima gaji/upah bulanan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya berdasarkan Pasal 59 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang mengatur tentang jenis pekerjaan dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) hanya dibuat menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, apabila tidak memenuhi ketentuan maka demi Hukum Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). Sedangkan Pekerjaan Tergugat I dan Tergugat II adalah bersifat tetap dan terus menerus, tidak dibatasi waktu dan merupakan bagian dari suatu proses produksi dalam suatu perusahaan atau pekerjaan yang bukan musiman;

Halaman 51 dari 59 Putusan PHI Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Pa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka status Para Penggugat demi Hukum berubah dari Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) terhitung sejak dibuatnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu I oleh Tergugat I dan dilanjutkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu II oleh Tergugat II sampai dengan Tanggal 23 Januari 2025 berdasarkan Absen Kehadiran;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan telah melakukan bipartit kembali dengan Para Tergugat pada Tanggal 27 September 2025 yang intinya tidak terjadi perundingan karena pihak perusahaan menolak berunding sehingga Para Penggugat melanjutkan ke tahap Tripartit pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Kabupaten Morowali sehingga Pihak Dinas Menerbitkan Anjuran Nomor; 560/24/NTD/II/2026 Tanggal 14 Januari 2026 namun ditolak oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat mendalilkan Gugatan Para Penggugat didasarkan pada bukti-bukti hukum yang kuat maka melalui penyelesaian Perselisihan Pengadilan Hubungan Industrial Para Penggugat meminta Pihak Tergugat II untuk :

- membatalkan Pemutusan Hubungan Kerja Para Penggugat yang dilakukan Tergugat II Nomor : BTI-HR/DB/1980-I-25/SPK dan Nomor : BTI-HR/DB/1979-I-25/SPK keduanya tertanggal 23 Januari 2025;
- menerapkan skorsing kepada Para Penggugat dengan tetap membayarkan Upah Pokok Para Penggugat dan Hak lainnya sampai proses penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial selesai sesuai tingkatannya dan telah berkekuatan Hukum tetap;
- membayar upah proses masing-masing sebagai berikut; Penggugat I sejumlah Rp70.500.000,00 (tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan Penggugat II sejumlah Rp72.456.900,00 (tujuh puluh dua juta empat ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus rupiah);
- memperkejakan kembali Para Penggugat dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dengan tetap memperhatikan masa kerja terhitung sejak Para Penggugat melakukan Perjanjian Kontrak kerja

Halaman 52 dari 59 Putusan PHI Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Pa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Tergugat I dilanjutkan sampai dengan Perjanjian Kontrak Kerja dengan Tergugat II berdasarkan absen kehadiran;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut di atas, Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Para Penggugat secara menyeluruh kecuali terhadap hal-hal yang diyakini kebenarannya serta diakui pula oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut Para Tergugat antara Tergugat I dan Tergugat II adalah entitas berbeda dan berdiri sendiri-sendiri sehingga perjanjian kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan perjanjian kerja Para Penggugat dengan Tergugat II menjadi tanggung jawab masing-masing Entitas selaku Tergugat I dan Tergugat II serta tidak saling berkaitan satu sama lainnya antara Tergugat I dan Tergugat II ;

Menimbang, bahwa menurut Tergugat I berakhirnya Perjanjian Kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat I sudah sesuai dengan hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan, dimana salah syarat berakhirnya Perjanjian Kerja dimuat dalam butir b yaitu ; “berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian” demikian halnya dengan Tergugat II, bahwa dalam konteks perkara *a quo* pengakhiran hubungan kerja oleh Tergugat II terhadap Penggugat I dan Penggugat II adalah atas dasar berakhirnya jangka waktu perjanjian;

Menimbang, bahwa tindak lanjut Tergugat II terhadap surat permohonan Pekerjaan Para Penggugat tidak dapat disetujui dikarenakan hasil evaluasi kinerja Para Penggugat oleh Departemen Foreman Pengendali Operator *Crane Crawler* tidak mencapai nilai standar minimal 75, Penggugat I maupun Penggugat II hasil penilaian kinerjanya masing-masing memperoleh nilai 35 dari total maksimal 100;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat telah ditolak oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka Majelis Hakim menetapkan beban pembuktian kepada kedua belah pihak dimana Penggugat diwajibkan membuktikan dalil-dalil gugatannya demikian juga Tergugat diwajibkan membuktikan dalil-dalil bantahannya sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg jo Pasal 1865 KUHPerduta;

Halaman 53 dari 59 Putusan PHI Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Pa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda sebagai P-1 s/d P-19 dan untuk menguatkan dalil gugatannya Para Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi pada persidangan tanggal 16 April 2026 yang bernama Saksi Sudiarto, Riadi Bachtiar, demikian juga Tergugat I untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan Bukti surat yang diberi tanda Bukti TI-1 s/d TI-8, tanpa menghadirkan saksi serta Tergugat II untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan Bukti surat yang diberi tanda Bukti TII-1 s/d TII-25 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama saksi Muhammad Aprian Rempi dan saksi Idris;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa lebih lanjut sebab terjadinya perselisihan hubungan industrial antara Para Penggugat dengan Para Tergugat, Majelis Hakim akan memeriksa status hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Para Tergugat berdasarkan bukti-bukti yang diajukan selama persidangan;

Menimbang, bahwa terkait hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Para Tergugat berdasarkan bukti TI-7, TI-8, (hubungan Kerja Para Penggugat dengan Tergugat I) berupa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), bukti TII-8 dan TII-9 (hubungan Kerja Para Penggugat dengan Tergugat II) berupa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dengan Tergugat II, bukti-bukti tersebut menjelaskan bahwa benar adanya hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, hal tersebut diperkuat dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat, Saksi Sudiarto dan Riadi Bachtiar yang menerangkan bahwa Para Penggugat adalah karyawan dengan status Karyawan Kontrak dengan jabatan operator *crane crawler* oleh karenanya Para Penggugat dalam menjadikan Para Tergugat sebagai pihak sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis perlu memastikan status hubungan kerja Para Penggugat terhadap *job* dan sifat Pekerjaan yang diperintah oleh Para Tergugat berdasarkan bukti-bukti diatas apakah sudah sesuai dengan ketentuan perundangan ketenagakerjaan yang berlaku ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TI-7, TI-8, TII-8 dan TII-9 berupa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu I Penggugat I pada Tergugat I,

Halaman 54 dari 59 Putusan PHI Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perjanjian Kerja Waktu Tertentu I Penggugat II pada Tergugat I , Perjanjian Kerja Waktu Tertentu II Penggugat I pada Tergugat II dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu II Penggugat II pada Tergugat II tidak ditemukan bukti bahwa surat Perjanjian Kerja tersebut telah didaftarkan pada Dinas Ketenagakerjaan yang berwenang, maka PKWT dimaksud batal demi hukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah No 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, alih daya, waktu kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja Pasal 4 ayat (2) “PKWT tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap”, selanjutnya bila dikaitkan dengan bukti berupa keterangan saksi Muhammad Aprian yang dihadirkan dihadapan persidangan yang mengatakan bahwa “ Tugas pokok Divisi Logistik bagian Operator *crane crawler* adalah pekerjaan bongkar muat barang bersifat tetap adalah linier dengan bukti TI-1 dan bukti TII-3 berupa Akta Pendirian No.04 PT.SII dan Akta Perubahan No.6 PT. BTIIG kegiatan usaha Para Tergugat yang bergerak dibidang Industri Pembuatan Logam bukan Besi dan Usaha Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Laut, sehingga menurut Majelis Hakim beralasan hukum bentuk perjanjian kerja untuk operator *crane crawler* semula adalah PKWT berubah menjadi PKWTT, sebagaimana pula diatur pada Pasal 59 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa setelah mencermati, membaca dan meneliti berkas perkara *a quo* dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Para Penggugat yang dihadirkan ke hadapan persidangan, ditemukan fakta hukum bahwa menurut saksi Sudiarto, Para Penggugat dikenal memiliki kinerja baik dan tidak pernah melakukan pelanggaran diperkuat lagi dengan penjelasan saksi dalam persidangan sebagai berikut ; “biasanya jika Pekerja tidak akan diperpajang kontrak kerjanya, maka Saksi akan menerima perintah dari Top Manajer untuk memberikan penilaian dibawah standar pada Pekerja dimaksud’, dengan demikian dapat dimaknai bahwa Tergugat II sengaja tidak ingin memperkerjakan lagi Para Penggugat dengan

Halaman 55 dari 59 Putusan PHI Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Pal



menggunakan metode evaluasi kinerja yang tidak memenuhi standar, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Pengugat di PHK sepihak oleh Para Tergugat dengan menggunakan *instrument* hasil evaluasi kinerja penilaian dibawah standar;

Menimbang, bahwa oleh karena berakhirnya hubungan kerja Para Penggugat merupakan keinginan Tergugat II yang secara psikologis memberikan dampak yang tidak bermanfaat bagi kedua belah pihak jika Para Penggugat dipekerjakan kembali, maka sangat beralasan hubungan kerja tersebut harus dinyatakan putus sejak putusan diucapkan dan terhadap Petitum angka (2) dan (5) haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa setelah membaca isi gugatan, replik dari Penggugat serta jawaban dan duplik dari Tergugat, serta keterangan saksi yang dihadirkan dihadapan persidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pokok perselisihan gugatan *a quo* adalah **Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak**, oleh karenanya sebelum menentukan hak-hak Para Penggugat dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim menyampaikan hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa masa kerja Para Penggugat adalah adalah 12 (dua belas) bulan terhitung sejak 6 (enam) bulan pertama pada Tergugat I *in casu* (PT. SII) dan 6 (enam) bulan berikutnya bekerja pada Tergugat II *in casu* (PT.BTIIG);
- Bahwa Tergugat I merupakan afiliasi dari Tergugat II, mengenai uang kompensasi yang menjadi hak-hak dari Para Penggugat menjadi tanggung jawab Tergugat II (PT.BTIIG) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 61 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang berbunyi; “Dalam hal terjadi peralihan Perusahaan, hak-hak pekerja buruh menjadi tanggung jawab pengusaha baru, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian pengalihan yang tidak mengurangi hak-hak pekerja/buruh”;
- Bahwa oleh karena alasan PHK Para Penggugat adalah PHK sepihak maka terhadap PHK dalam perkara *a quo* ini, hak-hak ketenagakerjaanya

Halaman 56 dari 59 Putusan PHI Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Pal



Para Penggugat berupa Uang Pesangon dan Uang Penggantian Hak sesuai dengan Pasal 40 ayat (1) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 sebagai berikut;

Penggugat I (Sandro Suriyatno) :

Upah Pokok + Tunjangan tetap =Rp4.050.000,00-
Cuti Tahunan 12/25 x 4.050.000 =Rp1.944.000,00-
Total.....=Rp5.955.000,00- (lima juta
sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Penggugat II (Dian Aripuloh):

Upah Pokok + Tunjangan tetap =Rp4.050.000,00-
Cuti Tahun 12/25 x 4.050.000 =Rp1.944.000,00-
Total= Rp5.955.000,00- (lima juta
sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Dengan demikian terhadap Petitum Para Penggugat angka (3) dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 (Rumusan Hukum Kamar Perdata Sub Perdata Khusus) bahwasanya Hak Pekerja atas Upah Proses Dalam hal terjadi perubahan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), pekerja tidak berhak atas Upah Proses apabila terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), dengan demikian terhadap petitum Para Penggugat angka (4) yang mewajibkan Tergugat II untuk membayar upah proses pada Penggugat I sejumlah Rp70.500.000,00 (tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan pada Penggugat II sejumlah Rp72.456.900,00 (tujuh puluh dua juta empat ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus rupiah), menurut Majelis Hakim petitum penggugat angka (4) tidak beralasan hukum dan karenanya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalil-dalil dan alat bukti yang diajukan Penggugat selain yang telah dipertimbangkan di atas, menurut hemat Majelis Hakim tidak perlu lagi dipertimbangkan secara eksplisit dalam perkara *a quo*

Halaman 57 dari 59 Putusan PHI Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan di kesampingkan, karena tidak mempunyai relevansi dengan pokok perselisihan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Para Penggugat dan Bukti surat Para Tergugat lain yang dipandang tidak relevan dengan perkara ini serta alasan hukum lain, telah dikesampingkan, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

Menimbang bahwa oleh karena nilai gugatan kurang dari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) maka seluruh biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Para Tergugat dari Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) beralih menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
3. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Para Tergugat putus sejak dikeluarkannya surat Pemutusan Hubungan Kerja kepada Para Penggugat;
4. Menghukum Tergugat II untuk membayar Uang kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja kepada Para Penggugat sebagai berikut :

Halaman 58 dari 59 Putusan PHI Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Pa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sandro Suriyatno (Penggugat I) sejumlah Rp5.955.000,00- (lima juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Dian Aripuloh (Penggugat II) sejumlah Rp5.955.000,00- (lima juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah);

5. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Membebankan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada Negara sejumlah Rp163.000,00 (seratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu, pada hari Rabu, tanggal 29 April 2026 oleh kami, Imanuel Charlo Rommel Danes, S.H, sebagai Hakim Ketua, Sujarwadi S.H., dan Dr. H. Soeharto Puluulawa, S.E., M.M., masing-masing Hakim Ad-hoc sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Pal tanggal 29 Januari 2026, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, pada hari Kamis, tanggal 30 April 2026 oleh kami, Imanuel Charlo Rommel Danes, S.H, sebagai Hakim Ketua, Sujarwadi, S.H., dan Dr. H. Soeharto Puluulawa, S.E., M.M., masing-masing Hakim Ad-hoc sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Evi, S.H, M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota :

t.t.d

Sujarwadi, S.H.

t.t.d

Dr. H. Soeharto Puluulawa, S.E., M.M.

Hakim Ketua,

t.t.d

Imanuel Charlo Rommel Danes, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 59 dari 59 Putusan PHI Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Pal



t.t.d

Evi, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	0;
2. Biaya Proses	Rp.	75.000;
3. Biaya Panggilan	Rp.	58.000;
4. PNPB	Rp.	20.000;
5. Materai	Rp.	10.000;
Jumlah	Rp.	163.000;